

Nr. 142 Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. 3. September 1939*R 43 II/604, Bl. 57–58 Ausfertigung, Umdruck¹**Beginn:**Beginn:***[Geschäftsgang beim Ministerrat für die Reichsverteidigung]**

Der durch den Erlaß des Führers vom 30. August² gebildete Ministerrat für die Reichsverteidigung soll nach dem Willen des Führers dazu berufen sein, für die Zeit der außenpolitischen Spannungen im Reich die Gesetzgebung auszuüben, sofern nicht der Führer die Verabschiedung eines Gesetzes durch die Reichsregierung oder den Reichstag anordnet. Die Bildung des Ministerrats für die Reichsverteidigung berührt selbstverständlich nicht die bestehenden Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen, besonders auch nicht die auf dem Reichsverteidigungsgesetz³ beruhenden Befugnisse des Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung, des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft und des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht. Nur Maßnahmen von ganz besonderer politischer Bedeutung werden in Fällen, in denen auch andere Stellen die Regelung treffen könnten, dem Ministerrat für die Reichsverteidigung vorzubehalten sein.

Die von dem Ministerrat für die Reichsverteidigung erlassenen Verordnungen werden von dem Vorsitzenden des Ministerrats, Generalfeldmarschall Göring, vollzogen und in der Regel von dem federführenden Chef und mir mitgezeichnet. In besonderen Fällen kann aber auch die Mitzeichnung durch weitere oder alle Mitglieder des Reichsverteidigungsrats in Betracht kommen.

Von entscheidender Bedeutung ist, daß das Verfahren bei der Verabschiedung von Verordnungen durch den Ministerrat für die Reichsverteidigung so gestaltet wird, daß jede unnötige Verzögerung vermieden wird. Um das nach Möglichkeit zu gewährleisten, bitte ich wie folgt zu verfahren:

Entwürfe von Verordnungen, die der Ministerrat für die Reichsverteidigung erlassen soll, sind bei dem Ministerrat z. Hd. des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei, Berlin W 8, Voßstraße 6, einzubringen. Die Einbringung erfolgt durch das federführende Mitglied des Reichsverteidigungsrats in allen Angelegenheiten, die in den Geschäftsbereich der ihm unterstellten Ressorts fallen. Soweit ein Ressort nach dem Reichsverteidigungsgesetz weder dem Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung noch dem Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft oder dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht unterstellt ist, macht der federführende Reichsminister Vorschläge für eine vom Ministerrat für die Reichsverteidigung zu erlassende Verordnung unmittelbar.

Zugleich mit der Übersendung der Vorlage an mich bitte ich, die Vorlage den übrigen Mitgliedern des Ministerrats für die Reichsverteidigung unmittelbar zur Kenntnis zu bringen, damit sie möglichst frühzeitig in die Lage versetzt werden, die Vorlage prüfen zu können.

¹ Gerichtet an: StDF z. Hd. MD Sommer, GBV z. Hd. StS Stuckart, GBW z. Hd. MD Sarnow, Chef OKW z. Hd. Oberst Gause, abschriftlich an alle Reichsminister. Auch in R 1501/5192, S. 27–29; APK I 1, Reg. Nr. 13841. MD Sommer war am 1. 9. 1939 mit der Vertretung von Heß bei Beratungen des MRfDRV beauftragt, am 2. 9. RFSSChDP Himmler von Göring zum ständ. Vertreter des GBV bestellt worden. Am 9. 9. ernannte Hitler den bisher geschäftsführend beauftragten RIM Frick zum GBV (Anhang, FV 299*), wie Lammers den Ressorts noch am selben Tag mitteilte. R 43 II/1293a, Bl. 1–18; R 43 II/604, Bl. 56, 60; APK I 1, Reg. Nrr. 13835 f., 13853.

² *Erlaß des Führers über die Bildung eines Ministerrats für die Reichsverteidigung* (RGBl. I S. 1539). Eingehend zum überstürzten Zustandekommen, zu Inhalt und Bewertung des FüE wie seiner Umsetzung: REBENTISCH, Führerstaat, S. 117 f., 121–132.

³ Vom 4. 9. 1938, nicht veröffentlicht; s. ARH V, Nr. 197.

Dem mir übermittelten Entwurf bitte ich, 14 Überstücke und eine von dem federführenden Chef mitgezeichnete Ausfertigung der Verordnung beizufügen⁴. Da es unter Umständen nötig sein wird, die eine oder andere Unterschrift bei einer Verordnung fernmündlich zu erteilen, wird es zweckmäßig sein, eine zweite Ausfertigung beizufügen, für den Fall, daß die erste Ausfertigung zur Verkündung nicht rechtzeitig zur Verfügung steht.

Die Verabschiedung der Verordnungen durch den Ministerrat für die Reichsverteidigung wird – wie ich annehme – überwiegend im Umlaufwege erfolgen können. Falls die Beratung einer Vorlage im Ministerrat für notwendig gehalten wird, bitte ich, das bei der Einbringung zu bemerken⁵. Soll eine Vorlage in einer Sitzung unmittelbar zur Erörterung gestellt werden, so bitte ich, die für die Teilnehmer erforderliche Anzahl von Überstücken zur Verfügung zu halten.

Sobald eine Vorlage bei mir eingeht, unterrichte ich den Vorsitzenden des Ministerrats für die Reichsverteidigung und verteile die Vorlage bei den übrigen Mitgliedern. Einen Abdruck jeder Vorlage erhält der Beauftragte für den Vierjahresplan zur Kenntnisnahme. Wenn eine Beratung nicht erforderlich ist, bemerke ich bei der Verteilung, daß das Einverständnis angenommen wird, falls nicht binnen einer bestimmten Frist Widerspruch erhoben wird. Die Frist für den Widerspruch werde ich in der Regel nicht kürzer als 48 Stunden bemessen. Sollte eine besonders beschleunigte Verabschiedung notwendig sein, so bitte ich, das bei der Vorlage zum Ausdruck zu bringen.

Nachdem eine Vorlage angenommen ist, werde ich die Ausfertigung der Verordnung dem Vorsitzenden des Ministerrats für die Reichsverteidigung zur Vollziehung und alsdann die Verordnung dem federführenden Chef nach Veröffentlichung übermitteln.

Den Herrn Reichsministern lasse ich einen Abdruck dieses Schreibens zugehen⁶.

Dr. Lammers

⁴ Durch Folgeschreiben vom 17. 9. 1939 an die Empfänger dieses RdErl. und an GFM Göring z. Hd. MDgt. Marotzke korrigierte Lammers: „Die beim Ministerrat für die Reichsverteidigung eingebrachten Vorlagen sind bisher nur bei den Mitgliedern des Ministerrats verteilt worden. Einige der Herren Reichsminister, die nicht ständige Mitglieder des Ministerrats sind, haben mich gebeten, ihnen von den Verordnungsentwürfen, die dem Ministerrat vorgelegt werden, Kenntnis zu geben, damit sie in der Lage sind, diese Entwürfe vom Standpunkt ihrer Ressorts zu prüfen. Ich werde diesem Wunsch entsprechen und in Zukunft die bei mir eingehenden Verordnungsentwürfe, die von dem Ministerrat für die Reichsverteidigung verabschiedet werden sollen, sämtlichen Herren Reichsministern zur Kenntnis zu bringen. Ich darf daher bitten, den für den Ministerrat bestimmten Vorlagen 45 Überstücke, und zwar sowohl der Entwürfe wie der Anschreiben, die in der Regel die Begründung enthalten, beifügen zu lassen.“ R 43 II/604, Bl. 61 (APK I 1, Reg. Nr. 13871).

⁵ Es fanden insgesamt nur sechs Sitzungen des MRfdRV statt: am 1., 4., 8. und 18. 9., am 16. 10. und am 15. 11. 1939; s. Dok. Nrr. 139, 143, 147, 155, 175, 195.

⁶ Mit Erlaß vom 4. 9. 1939 bestätigte Göring dem Chef OKW die Vollmacht, „die zur einheitlichen Leitung der Rüstungsindustrie erforderlichen Anordnungen für den Bereich der Wehrmacht“ zu treffen, deren Belange gegenüber GBV, GBW und ORBeh. eigenständig zu vertreten und ihnen gemäß *ReichsverteidigungsgG* „die zur Sicherstellung der Einheitlichkeit der Reichsverteidigung erforderlichen Richtlinien“ zu erteilen; R 43 II/641, Bl. 36. Durch Schnellbrief an die ORBeh. gleichfalls vom 4. 9. verbot Göring „aus gegebener Veranlassung“ (gemeint war wohl die RundfunkVO: Dok. Nr. 140) und mit Androhung „unnachsichtlicher“ Ahndung die Bekanntgabe von Rechtsvorschriften in Presse und Rundfunk vor ihrer amtl. Verkündung, behielt sich generell auch die Genehmigung von Verwaltungsvorschriften mit bes. Bedeutung „für die Reichsverteidigung und Volksgemeinschaft“ vor; ebd. Bl. 69; R 1501/5192, S. 32.

Der GBV übermittelte den ihm unterstellten Ressorts (RIM, RJuM, RErzM, RKiM, RfR) am 21. 9. 1939 „geschäftstechn. Bestimmungen“ für die Behandlung von MRfdRV- und GBV-Sachen; R 1501/5192, S. 33–38; MA, RW 19/918, Bl. 4–7. Zuvor hatte der RMRk durch weiteren RdErl. vom 17. 9. den Ressortchefs wiederholt die notwendige Abstimmung der Vorlagen vor Einholung einer Entscheidung Hitlers eingeschärft: Dok. Nr. 154. – Fortschreibung s. Folgeband, Dok. vom 20. 2. 1940.

Zitierhinweis

Nr. 142 Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. 3. September 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d142>